SATZUNG

des

"Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Eppelborn - Finsterwalde"

§ 1
Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen "Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Eppelborn - Finsterwalde" (Kurzform: **P**artnerschaftsverein **E**ppelborn - **F**insterwalde = **PEF**) und hat seinen Sitz in Eppelborn.

(2) Der Verein ist in dem Vereinsregister des Amtsgerichts Ottweiler unter Nr. 640 eingetragen.

(3) Der Verein führt den Zusatz "eingetragener Verein (e.V.)".

§ 2
Ziele und Aufgaben des Vereins

(1) Der Verein setzt sich die Pflege der Partnerschaft der Gemeinde Eppelborn mit der Stadt Finsterwalde im Sinne des Textes der Partnerschaftsurkunde zum Ziel (siehe Anlage).

(2) Dies erfolgt vor allem durch den Kontakt und den Austausch von
a) Jugendlichen und Schülern,
b) kulturellen, sportlichen und politischen Vereinigungen,
c) Mitgliedern der Hilfsorganisationen,
d) wirtschaftlichen Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen und Organisationen,
e) persönlichen Kontakten der Bürger untereinander.

(3) Auf die Förderung des Schüler- und Jugendaustausches ist ein besonderer Augenmerk zu richten.

(4) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

(5) Der Verein ist uneigennützig tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person (Verein, Unternehmen, Institution, Organisation usw.) werden. Über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit Stimmenmehrheit.
Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.

(2) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so muß er die Ablehnung schriftlich begründen. Der Antragsteller kann hiergegen Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen; diese entscheidet in ihrer nächsten Versammlung mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig.

(3) Der Verein führt
a) Jugendliche (unter 18 Jahre),
b) Erwachsene (ab 18 Jahre),
c) Familien,
d) Ehrenmitglieder.

(4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, ohne Pflichten, können Mitglieder (aufgrund langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen), auf Vorschlag des Vorstandes, durch die Mitgliederversammlung ernannt werden.

§ 4
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind aufgerufen, durch Mitarbeit, Vorschläge und Anregungen die Ziele des Vereins zu fördern.

(2) Die Mitglieder haben das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten und sich in Organe des Vereins wählen zu lassen.
Mitglieder ab einem Alter von 18 Jahren haben aktives und passives Wahlrecht.

(3) Die Mitglieder bestimmen durch Mehrheitsentscheidung die Grundlinie der Vereinsarbeit.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestimmungen der Satzung einzuhalten und den Vorstand in seiner Tätigkeit zu unterstützen.

§ 5
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Außer durch Tod endet die Mitgliedschaft durch
a) schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende;
b) Ausschluß durch den Vorstand bei grober Verletzung der Satzung oder der Interessen des Vereins. Er wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen und ist dem Betroffenen, unter Angabe der Gründe, schriftlich mitzuteilen. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung des Ausschlußschreibens durch Einschreiben das Recht des Widerspruchs zu. Dieser Widerspruch muß begründet und schriftlich an den Vorstand gerichtet sein. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfacher Mehrheit.

(2) Ansprüche auf eingezahlte Beiträge bzw. Spenden entstehen durch die Beendigung der Mitgliedschaft nicht.

(3) Der Vorstand kann Ausnahmen von Absatz (1) Ziffer a) zulassen.

§ 6
Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse

(1) Die Aufgaben des Vereins werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse finanziert.

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr festgesetzt. Der Beitrag ist jährlich oder halbjährlich im voraus zu zahlen.
Im Einzelfall kann der Vorstand auf Antrag mehrheitlich eine Minderung bzw. Freistellung von der Beitragszahlung beschließen.

(3) Es bleibt allen Mitgliedern unbenommen, über die Mitgliedsbeiträge hinausgehende Zahlungen / Spenden zu leisten.

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Laufe eines Geschäftsjahres besteht kein Anspruch auf Erstattung des anteiligen Jahresbeitrages.

(5) Einnahmen aus Beiträgen und Spenden werden ausschließlich für die satzungsgemäßen Ziele des Vereins verwandt.

(6) Die Gemeinde Eppelborn gewährt dem Verein im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel einen Sachkostenzuschuß. Nach Abschluß des Rechnungsjahres hat der Verein gegenüber der Gemeinde über die Verwendung dieses Zuschusses Rechenschaft abzugeben.

§ 7
Organe

Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand.

§ 8
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende Organ des Vereins und tritt mindestens einmal jährlich, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, zusammen.

(2) Die Einladung erfolgt mindestens 14 Tage vor der Versammlung durch die / den Vorsitzende(n) oder ihre(n) / seine(n) Stellvertreter(in) in den "Eppelborner Nachrichten" sowie in der Tagespresse unter Angabe der Tagesordnung und durch schriftliche Einladungen an die Mitglieder.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der / dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von ihrem(r) / seinem(r) Stellvertreter(in), geführt; bei Verhinderung beider von einem von der / dem Vorsitzenden bestellten Vorstandsmitglied.

(4) Die Beschlüsse der ordentlichen Mitgliederversammlung sind für alle Mitglieder bindend. Sie hat das Recht, gefaßte Beschlüsse wieder aufzuheben.
Alle Beschlüsse, mit Ausnahme der unter § 8 Abs. 9 genannten, werden mit einfacher Mehrheit der Mitglieder gefaßt; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

(5) Der / die Geschäftsführer(in) fertigt über die Mitgliederversammlung eine Niederschrift, die von dem / der Vorsitzenden und dem / der Geschäftsführer(in) zu unterzeichnen ist.

(6) Die Mitgliederversammlung
a) nimmt den vom Vorstand gebilligten Bericht der / des Vorsitzenden entgegen, in dem über das abgelaufene Jahr berichtet wird und die Vorhaben für das kommende Jahr erläutert werden;
b) setzt die Beiträge fest;
c) wählt zwei Kassenprüfer(innen);
d) nimmt den Bericht des / der Schatzmeisters(in) entgegen und entscheidet über die Entlastung des Vorstandes;
e) nimmt in zweijährigem Rhythmus die Neuwahl des Vorstandes vor;
f) entscheidet über Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins;
g) beschließt über den Ausschluß von Mitgliedern.

(7) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Die Beschlußfassung erfolgt durch offene Abstimmung, sofern nicht ein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied eine geheime Abstimmung verlangt.

(8) Jedes Mitglied ab einem Alter von 18 Jahren hat eine Stimme. Bei juristischen Personen (Verein, Unternehmen, Institution, Organisation usw.) hat der / die Vorsitzende oder ein(e) Beauftragte(r) mit entsprechender Vollmacht eine Stimme. Eine weitere Stimme steht ihm / ihr nur dann zu, wenn er / sie gleichzeitig Einzelmitglied ist (natürliche Person).

(9) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(10) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn dies von mehr als 1/3 der Vereinsmitglieder unter Begründung des Antrags an den Vorstand schriftlich verlangt wird. Die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt wie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. Auch der Vorstand ist berechtigt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

§ 9
Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus

a) der / dem Vorsitzenden,
b) der / dem Stellvertretenden Vorsitzenden,
c) der / dem Geschäftsführer(in),
d) der / dem Schatzmeister(in),
e) der / dem Organisationsleiter(in),
f) mindestens 3 Beisitzern(innen).

Die Vorstandsmitglieder müssen jeweils geschäftsfähige Personen und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sein. Alle Ämter im Vorstand sind Ehrenämter ohne Anspruch auf Entgelt.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der / die Vorsitzende und der / die Stellvertretende Vorsitzende. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

(3) Dem Vorstand obliegt die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er beschließt in Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Weiterhin hat er einen Geschäfts- und Aufgabenverteilungsplan sowie eine Geschäftsordnung zu definieren und zu verabschieden.

(4) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Für die Beschlußfassung gilt § 8, Abs. 4, Satz 3 entsprechend.

(5) Verfügungsberechtigt über die Konten des Vereins sind die / der Vorsitzende, die / der Stellvertretende Vorsitzende, die / der Schatzmeister(in) und die / der Geschäftsführer(in) und zwar je zwei gemeinschaftlich.

§ 10
Amtszeit des Vorstandes

(1) Die satzungsgemäße Amtszeit der einzelnen Mitglieder des Vorstandes beträgt 2 Jahre. Sie bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.

(2) Vorstandsmitglieder können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber der / dem Vorsitzenden zu erklären. Er wird mit dem Zugang wirksam.

§ 11
Bildung von Arbeitskreisen

(1) Bei Bedarf setzt der Vorstand für bestimmte Aufgaben Arbeitskreise ein. Sie haben beratenden / empfehlenden Charakter.

(2) Die Leiter der Arbeitsgemeinschaften sind an die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlungen gebunden.

§ 12
Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre 2 Kassenprüfer. Eine unmittelbare Wiederwahl ist nicht zulässig.

§ 13
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 14
Satzungsänderung und Auflösung

(1) Über Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel der erschienenen Mitglieder.

(2) Eine Änderung von Ziel und Zweck sowie die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden und verlangt die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel aller Mitglieder. Im Falle der Beschlußunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung vorschriftsmäßig mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen

Vereinsmitglieder die Auflösung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden beschließen kann.

(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an die Gemeinde Eppelborn mit der Auflage, es in einer den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 15
Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung wurde am 18. März 1992 errichtet. Die 1. Satzungsänderung tritt durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom 11. März 1994 in Kraft.

Eppelborn, 25. März 1994

(HansNicolay Vorsitzender) (Gerhard Mees, Stellv. Vorsitzender)

(Hans Peter Becker, Geschäftsführer) (Monika Friedrich Mees, Schatzmeisterin)

(Katrin Wesnigk, Organisationsleiterin) (Torsten Nicolay, Beisitzer)

(Irmgard Engel, Beisitzerin) (Jutta Spaniol, Beisitzerin)

(Iris Weyrauch, Beisitzer)